

보도시점 2024. 8. 11.(일) 12:00 / 배포 2024. 8. 9.(금) 08:30
< 8. 12.(월) 조간 >

위버스컴퍼니 등 4개 아이돌굿즈 판매 사업자의 청약철회 방해 행위 제재

- 청약철회 기간 단축, 불량품에 대한 반품 제한 등의 행위에 대해
시정명령 및 과태료 부과 -

※ 주말 엠바고 주의 : 8월 11일(일요일) 낮 12시부터 보도가능 ※

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 자신이 운영하는 사이버몰을 통해 아이돌굿즈 및 음반 등을 판매하면서 ▲법이 정한 청약철회 기간보다 짧은 임의의 기간을 설정하거나, ▲상품 개봉 과정을 촬영한 영상이 없으면 환불을 거부하는 등 청약철회를 제한하고 ▲제품 수령 가능 시점에 관한 구체적인 정보를 사전에 제공하지 않는 등의 행위로 「전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률」(이하 전자상거래법)을 위반한 (주)위버스컴퍼니 등 4개 아이돌굿즈 판매사업자*에게 시정명령, 경고 및 과태료**(총 1,050만 원)를 부과하기로 결정했다.

* (주)위버스컴퍼니(위버스샵, weverseshop.io), (주)와이지플러스(와이지 셀렉트, ygselect.com), (주)에스엠브랜드마케팅(에스엠 타운 앤 스토어, smtownandstore.com), (주)제이와이프스리식스티(집샵, www.thejypshop.com)

** 전자상거래법은 시정조치명령 불이행, 동일 위반행위 반복 등 법상 영업정지 사유에 해당하는 경우에 한하여 과징금 부과(영업정지 대체 과징금)가 가능하나, 피심인들은 이에 해당하지는 않음

전자상거래법은 재화 등을 공급받은 날로부터 7일 이내 혹은 상품에 하자가 있는 경우 3개월(해당 사실을 안 날로부터 30일) 이내에 청약철회가 가능하도록 정하고 있다. 다만, 재화 등이 훼손되거나 이미 사용이 된 경우, 복제가 가능한 재화의 포장에 훼손된 경우 등 일정한 사유에 해당하는 때에는 청약철회를 제한하고 있으며, 이에 대한 입증은 사업자가 하도록 정하고 있다.

그러나 해당 사업자들은 자신이 운영하는 사이버몰의 상품 상세페이지, FAQ 등에 ① ▲상품하자의 경우 7일 이내에만 청약철회가 가능 등으로 기재함으로써 청약철회 가능 기간을 임의로 단축하여 고지하거나, ② ▲포장 훼손 시 교환·환불

불가, ▲수령한 상품의 구성품 누락을 이유로 교환·환불 요청 시 상품을 개봉하는 과정을 촬영한 동영상은 필수적으로 첨부, ▲사실상 단순 예약 주문에 불과한 주문제작 상품에 대해 반품 제한 등으로 기재함으로써 청약철회를 거절할 수 있는 예외 사유를 임의로 설정하여 고지하였다.

공정위는 아이돌굿즈 판매 사업자들의 이러한 행위가 소비자의 청약철회 기간, 제한 사유 등을 법에서 정한 사실과 달리 고지한 것으로서, 전자상거래법이 금지하는 거짓·과장된 사실을 알림으로써 소비자의 청약철회를 방해하는 행위(전자상거래법 제21조 제1항 제1호 후단)에 해당하는 것으로 판단하였다.

한편, 위버스컴퍼니는 멤버십 키트 등 일부 상품의 공급 시기를 ‘구매일 기준으로 다음 분기 내 순차적으로 배송 예정’과 같이 표기함으로써 소비자들이 상품의 수령 시기가 언제인지를 사전에 특정하기 어렵게 하였다.

공정위는 위버스컴퍼니의 이러한 행위가, 소비자가 계약체결 전에 공급시기 등의 거래조건을 정확히 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 상품 공급시기를 적절한 방법으로 표기하도록 규정한 전자상거래법상 거래조건에 대한 정보 제공의무(전자상거래법 제13조 제2항 제4호)를 위반하는 것으로 판단하였다.

이번 조치는 아이돌 굿즈의 주된 수요계층이지만 전자상거래법상 권리에 대한 인식은 상대적으로 낮은 10대 청소년을 대상으로 한 엔터테인먼트의 위법행위를 적발·시정하였다는 점에서 의의가 있다. 아울러, 이번 조치가 향후 경제활동의 주축이 될 청소년들의 전자상거래법상 권익에 대한 이해와 업계 전반의 법률 준수 의식 제고에 도움이 될 것으로 기대된다.

공정위는 앞으로도 아이돌굿즈 등 청소년 밀착 분야에서의 전자상거래법 위반행위 등에 대해 지속적으로 감시하고, 가까운 기간 내에 유사한 법 위반이 반복될 경우 엄중히 제재할 계획이다.

<붙임> 4개 아이돌굿즈 판매 사업자의 전자상거래법 위반행위 세부 내용

<참고> 1. 피심인 일반현황 및 국내 아이돌굿즈 판매 시장 구조

2. 관련 법 규정

담당 부서	시장감시국 전자거래감시팀	책임자	팀 장	박민영 (044-200-4479)
		담당자	사무관	조정환 (044-200-4474)



1

법 위반 내용

가. 청약철회 방해 행위 (위버스컴퍼니, SM브랜드마케팅, YG플러스, JYP360)

- (행위사실) 4개 사업자는 자신이 운영하는 사이버몰의 상품 상세 페이지, FAQ 등에 ①소비자의 청약철회 가능 기간을 임의로 단축하여 고지하거나, ②청약철회 제한 사유를 임의로 설정하여 고지하는 등의 방법으로 소비자의 정당한 청약철회권 행사를 방해하였다.

1) 청약철회 기간 제한 행위

가) 단순변심 관련 청약철회 가능 기간을 임의로 단축 (☞ 시정명령)

- ◆ (관련 법리) 소비자는 원칙적으로 재화등을 공급 받은 날 등으로부터 7일 이내까지 청약철회 가능 (전자상거래법 제17조 제1항)

- (SM브랜드마케팅) 단순변심의 경우 반품 접수 후 7영업일 이후 상품 도착할 경우 착불 반송될 수 있다고 표기

< '에스엠 타운 앤 스토어' FAQ >

교환/반품

단순 변심으로 상품을 반품하고 싶어요

변심에 의한 반품을 희망하시는 경우 1:1문의 또는 CS CENTER(1661-6110)를 통해 사전 신청 부탁드립니다.
배송 완료일 기준 7영업일 이내 당사 물류센터에 도착할 수 있도록 CJ대한통운 고객센터(1588-1255)를 통해 직접 반품 접수 바랍니다.

사전에 신청하지 않았거나 접수 후에 7영업일 이후 상품 도착할 경우 착불 반송 될 수 있으니 주의 바랍니다.
또, 아래에 해당 하는 경우 반품 접수가 불가하오니 참고 바랍니다.

- 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 상품의 가치가 감소한 경우 (포장지 훼손, 세탁, 상품 열록, 향수 냄새, 탈취제 냄새, 증정품 훼손, 구성품 훼손, 사용 흔적 등)
- 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우(상품 바코드 제거, 수선 등)
- 주문제작 상품이나 세일 상품, 음반 등 상품 상세페이지에 교환/환불 불가를 공지한 상품의 경우
- 복제가 가능한 상품 등의 포장을 훼손한 경우
- 제품의 오배송, 불량 상품이라도 사용 흔적, 훼손 등의 흔적이 있을 경우
- 이벤트, 프로모션으로 증정된 증정품이 훼손되거나 동봉하지 않은 경우
- SMTOWN & STORE 온라인이 아닌 공식 오프라인 매장 또는 타 구매처에서 구매한 상품의 경우

나) 상품 결함·하자 관련 청약철회 가능 기간을 임의로 단축 (👉 시정명령)

- ◆ (관련 법리) 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우 소비자는 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내(그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내)까지 청약철회 가능 (전상법 제17조 제3항)

- (SM브랜드마케팅) 파손, 불량 등 상품 결함의 경우 수령일로부터 7일 이내까지 접수 가능하다고 표기

< '에스엠 타운 앤 스토어' 상품 상세페이지 >

• 교환·반품 가능기간

- 변심, 배송오류, 파손, 불량 등 상품 결함 : 단순 변심, 상품 하자, 오배송의 경우 수령일로부터 7일 이내까지 1:1문의 또는 CS CENTER로 접수 가능합니다.

• 교환·반품 불가한 경우

- 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 상품의 가치가 감소한 경우 (포장지 훼손, 세탁, 상품 얼룩, 향수 냄새, 탈취제 냄새, 증정품 훼손, 구성품 훼손, 사용 흔적 등)

- (JYP쓰리식스티) 불량·오배송의 경우 배송완료일 기준 7일 이내 접수 건만 반품 가능하다고 표기

< JYP SHOP 상품 상세페이지(공통) >

교환 및 반품정보

상품 수령일로부터 7일 이내에 교환/반품 사유가 확인 가능한 사진(상품 전체 혹은 불량 부분 확대 사진) 혹은 동영상을 첨부하여 주문번호, 상품바코드, 반송사유 등을 고객센터(1:1)

*불량/오배송의 경우 배송완료일 기준 7일 이내 접수건만 반품 가능합니다.

*누락으로 인한 교환/반품건의 경우 FAQ에 기재된 세부내용을 반드시 확인하여 접수 부탁드립니다.

[교환 및 반품이 불가능한 경우]

- 단순변심 불가 상품을 환불처리 원하는 경우(제작상품 / 예약판매상품)
단, 예약판매상품은 예약기간 동안은 취소가 가능하지만 취소 불가로 안내한 시점 이후에는 취소 불가
- 교환/반품 접수날짜 경과 건
- 고객의 부주의 또는 잘못된 사용 방법으로 인한 제품의 파손
- 사용 흔적이 있는 모든 항목
- 사진 통지 없이 반송된 주문 또는 당사의 반품 거부에도 불구하고 반송된 품목
- 주소지 오기입, 부재, 수취인 불명에 의한 반송
- 기타: 포장개봉으로 상품가치가 상실된 경우, 커스텀 상품, 상세페이지 내 불가 기재된 경우



장비

다) 분실·반송 시 청약철회 가능 기간 제한 (👉 경고)

◆ (관련 법리) 분실·반송에 소비자의 귀책사유가 없는 경우 청약철회 기한*이 도과되기 전까지 청약철회 가능

* 단순변심의 경우 재화등을 공급 받은 날 등으로부터 7일 이내, 계약내용과 다르게 이행된 경우 재화등을 공급 받은 날로부터 3개월 이내(그 사실을 안 날부터 30일 이내)

○ (위버스컴퍼니) 분실 혹은 반송의 경우 출고일 기준 1달이 경과하면 보상이 어렵다고 표기

< ‘위버스샵’ 상품 상세페이지(공통) >

소비자 피해 보상 및 환불지연에 따른 배상

- 상품의 불량에 의한 반품, 교환, A/S, 환불, 품질보증 및 피해보상 등에 관한 사항은 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 준하여 처리됨.
- 대금 환불 및 환불 지연에 따른 배상금 지급 조건, 절차 등은 전자상거래 등에서의 소비자 보호에 관한 법률에 따라 처리함.
- 분실 혹은 반송의 경우, 국내 배송 건은 출고일 기준 1달 이내, 해외 배송건은 출고일 기준 4달 이내로 위버스샵 고객센터를 통해 문의의 접수가 필요함. 해당 기간을 넘긴 건들은 각 배송사의 정책으로 인해, 보상이 어려움.
- (단, DHL 배송사를 통한 문 앞 배송의 경우, 출고일 기준 30일 이내 접수시 클레임 진행이 가능하며 해당 기간 경과 시 대응이 불가 할 수 있음)

○ (SM브랜드마케팅) 배송완료로 확인되는데 주문한 상품을 못 받은 경우 배송시작일로부터 30일이 초과된 경우 보상에서 제외된다고 표기

< ‘에스엠 타운 앤 스토어’ FAQ >

배송 배송완료로 확인되는데 주문한 상품을 받지 못했어요

출고 알림 후 7일 이상 배송이 완료되지 않을 경우

운송장 조회 시 등록 된 배송기사님의 연락처 또는 CJ대한통운 고객센터(1588-1255)를 통해 상품 위치 확인 부탁드립니다.

만약 주문하신 상품이 분실로 확인된 경우 1:1문의 또는 CS CENTER(1661-6110)를 통해 사고접수 바랍니다.

단, 배송 시작일로부터 30일 초과 된 경우(접수기한 만료) 또는 수령정보를 정확히 기재하지 않아 발생한 사고는 보상에서 제외됩니다.

○ (JYP쓰리식스티) 배송도중 상품이 분실된 경우, 상품 출고된 후 30일이 지난 시점에서는 보상 및 재배송 처리가 어려울 수 있다고 표기

< JYP SHOP FAQ >

Q 배송도중 상품이 분실된 것 같아요

A 상품이 도중에 분실된 것 같은 경우 1:1 문의 통해 접수 부탁드립니다.

빠르게 확인하여 재배송 처리 도와드릴 수 있도록 하겠습니다.

단, 상품이 출고된 후로 30일이 지난 시점에서는 상품의 수급 문제 및 배송사 정책으로 인하여 보상 및 재배송 처리가 어려울 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.

2) 청약철회 대상 상품 또는 조건 제한 행위

가) 포장 개봉 시 청약철회 제한 행위 (☞ 시정명령)

◆ (관련 법리) 소비자가 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우 청약철회 가능(전자상거래법 제17조 제2항 제1호 단서)

○ (위버스컴퍼니, SM브랜드마케팅) ‘상품 포장 개봉 시 반품접수 불가’, ‘포장지 훼손 시 교환·환불이 불가’로 표기

* 단, 음반·도서·DVD 등 포장 개봉 시 복제 가능한 재화등에 대해 표기한 행위는 법위반 행위에서 제외(전자상거래법 제17조 제2항 제4호)

< 위버스컴퍼니 ‘위버스샵’ 상품 상세페이지(공통) >



Tea Cup Set
₩45,000

바로 구매

반품/교환시 유의사항

- 변심 반품 접수 시, 상품 포장 개봉 상태의 경우 반품접수 불가합니다.
- 상품 착용의 흔적이 있거나, 라벨 및 텍 제거, 상품 박스 및 포장 제거 등으로 새 상품으로서의 가치가 감소한 경우 반품접수 불가합니다.
- 교환은 불량일 경우에만 동일한 상품 및 동일한 옵션에 한하여 가능합니다. 이 외에 경우에는 반품 후 재구매절차를 진행하셔야 합니다.
- 교환신청을 하더라도 판매자에게 교환할 물품의 재고가 없는 경우에는 교환이 불가능하며, 이 경우에 해당 상품의 주문을 취소처리 후, 결제시 선택했던 결제 수단으로 환불처리 됩니다.

< ‘에스엠 타운 앤 스토어’ 상품 상세페이지(공통) >

- 교환·반품 불가한 경우
- 상품 수령 후 7일을 초과한 경우
- 상품의 가치가 감소한 경우 (포장지 훼손, 세탁, 상품 얼룩, 향수 냄새, 탈취제 냄새, 증정품 훼손, 구성품 훼손, 사용 흔적 등)

나) 주문제작 · 예약 상품 관련 청약철회 제한 행위 (☞ 시정명령)

◆ (관련 법리) 사실상 단순 예약 주문에 불과한 주문제작 상품은 소비자의 청약철회 시 **재판매가 가능한 점 등을 감안할 때 법상 청약철회가 제한되는 주문제작 상품**(예: 상품 표면에 개별 소비자의 이름이 인쇄되도록 주문제작되는 상품)에 **해당하지 않는바** 임의로 청약철회 제한 불가

* 법상 청약철회가 제한되는 '주문제작 상품'의 요건은 ①소비자의 주문에 따라 개별 생산되며, ②청약철회를 인정할 시 통신판매업자에게 **회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서**, ③**사전에** 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 **소비자의 서면**(전자문서 포함)에 의한 **동의**를 받은 것을 말함 (전상법 제17조 제2항 제6호 및 동법 시행령 제21조)

○ (SM브랜드마케팅) '주문제작 상품' *은 **교환 · 환불이 불가능하거나 판매기간 내에만 교환, 환불이 가능하다고 표기**

* 피싱인이 설정한 기간 동안 주문을 받아 주문기간이 종료되면 일괄 제작 및 배송하는 상품을 말함(이하 타 피싱인의 경우에도 동일)

< '에스엠 타운 앤 스토어' 주문제작 상품 상세페이지(예시) >



CHEN
ARTIST BIRTHDAY BRACELET
₩ 12,000

적립금 0.50% (60 P)

본 상품은 주문 후 제작 상품으로, 결제 후 주문취소/교환/환불이 어렵습니다. 신중한 결제 부탁드립니다.

- [필수] CELEB 선택 -

- [필수] COLOR 선택 -



DEMEBETA
FELIX WASHING BALL CAP
(BLACK/WHITE)
₩ 79,000

적립금 0.50% (395 P)

*판매기간 : 11/19 14:00 - 12/3 23:59
*12/20부터 출고가 시작되며, 최대 5일(주말, 공휴일 제외) 정도 소요됩니다.
*해당 상품은 판매 기간 내에만 취소가 가능합니다.

FELIX WASHING BALL CAP (BLACK/WHITE)
₩79,000

TOTAL ₩0 (0개)

SOLD OUT 위시리스트 담기

- (JYP쓰리식스티) 주문제작 상품은 반품 신청이 제한되고, 예약판매 상품은 예약기간 동안만 반품 신청이 가능하다고 표기

< 'JYP SHOP' 상품 상세페이지(공통) >

교환 및 반품정보 상품 수령일로부터 7일 이내에 교환/반품 사유가 확인 가능한 사진(상품 전체 혹은 불량 부분 확대 사진)을 첨부하여 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. *불량/오배송의 경우 배송완료일 기준 7일 이내 접수건만 반품 가능 합니다. *누락으로 인한 교환/반품건의 경우 FAQ에 기재된 세부내용을 반드시 확인하여 접수 부탁드립니다. [교환 및 반품이 불가능한 경우] - 단순변심 불가 상품을 환불처리 인하는 경우(제작상품 / 예약판매상품) - 단, 예약판매상품은 예약기간 동안은 취소가 가능하지만 취소 불가로 안내한 시점 이후에는 취소 불가 - 교환/반품 접수날짜 경과 건 - 고객의 부주의 또는 잘못된 사용 방법으로 인한 제품의 파손 - 사용 흔적이 있는 모든 항목 - 사전 통지 없이 반송된 주문 또는 당사의 반품 거부에도 불구하고 반품된 품목 - 주소지 오기입, 부재, 수취인 불명에 의한 반송 - 기타: 포장개봉으로 상품가치가 상실된 경우, 커스텀 상품, 상세페이지 내 불가 기재된 경우	교환·반품 주의사항 • 인화류 및 출력물(포토카드)의 경우 초상을 제외하고 5mm 이하의 찍힘, 스크래치 및 눌림 자국은 교환 및 반품의 대상이 되지 않습니다. • 이벤트 사은품 또는 특전의 경우 맞춤 제작되는 상품이기에 불량 대응이 어려울 수 있습니다. • 소비자의 사용 또는 소비에 의해 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 교환 반품 신청이 제한됩니다. • 주문제작 상품이나 세일 상품, 음반 등 상품 상세페이지에 교환/환불 불가를 공지한 상품의 경우나 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품의 가치가 현저히 감소한 경우(상품 바코드 제거, 수선 등) 반품 신청이 제한됩니다. • 상품별로 추가적인 주의사항이 있을 수 있으니, 상품 안내 사항을 확인해주시기 바랍니다. * 1:1문의 게시판을 이용하시면, 보다 빠르게 답변을 받으실 수 있습니다.
---	--

- (YG플러스) 주문제작 상품은 “예약판매 기간 이후 주문취소 · 교환 · 환불 불가” 라고 표기

< 'YG SELECT' 주문제작 상품 상세페이지 >

SKT 10:34 70%

m.ygselect.com



SOLD OUT

[FLAWLESS] Mini Bear Bracelet

120,000원 재입고 알림 SMS

적립 1,200 KRW

Pre-Order | 2023.08.28 ~ 2023.09.03

Shipping date | 2023.09.20 ~

※본 상품은 주문 제작 상품으로, 예약판매 기간 이후 취소 및 환불이 불가합니다.

(생 략)

상품정보 ▼

※ 팬사인회 응모를 원하시는 분은 "추가구성상품"에 옵션을 기재하고 함께 구매 부탁드립니다.

※ 본 상품은 주문 제작 진행 되는 상품으로, 예약판매 기간 이후 취소 및 환불 불가합니다. 신중한 구매 부탁드립니다.

다) 교환·환불 시 개봉 동영상 요구 행위 (👉 시정명령)

◆ (관련 법리) 재화등의 공급과 관련하여 다툼이 있는 경우 법상 최종적인 입증책임이 통신판매업자에게 있는바(전자상거래법 제17조 제5항), 개봉 동영상이 없음을 이유로 청약철회 제한 불가

- (SM브랜드마케팅, JYP쓰리식스티) 구성품 누락 등으로 교환·환불을 받기 위해서는 소비자가 수령한 상품을 개봉할 때 촬영한 동영상이 반드시 필요하다고 표기

< ‘에스엠 타운 앤 스토어’ 상품 상세페이지(공통) >

[교환·반품시 유의사항]

- 상품의 색상은 모니터 사양에 따라 실제 색상과는 다소 차이가 있을 수 있으며, 상품 라벨의 위치나 색상은 이미지와 다를 수 있습니다.
- 구성품 누락 및 불량으로 인한 교환/환불을 위해서는 택배 박스 및 상품 개봉(구성품 포함) 영상이 반드시 필요합니다.
- 개봉 영상이 없을 경우 교환 및 환불이 어려울 수 있습니다.
- 개봉 영상은 개봉 전 박스의 모든 면이 보이고, 상품 개봉 장면이 온전하게 보이도록 촬영 하셔야 합니다.

< ‘에스엠 타운 앤 스토어’ FAQ >

교환/반품	상품 하자 또는 누락으로 교환/반품 하고 싶어요
접수하시는 상품에 따라 교환/환불 정책이 상이할 수 있으며 자세한 사항은 상품 상세정보란을 확인 부탁드립니다.	
[상품 하자로 인한 경우]	
- 상품 전체가 나오는 사진에서 하자 부분을 동그라미(○)로 표시하여 1:1문의를 통해 신청 바랍니다.	
※ 접수하신 상품이 랜덤 구성품인 경우 받으시는 구성품 또한 랜덤으로 지급됩니다.	
[상품(구성품) 누락으로 인한 경우]	
- 정확한 확인을 위해 <u>택배 박스 및 상품 개봉(구성품 포함) 영상이 반드시 필요합니다.</u>	
- <u>개봉 영상은 송장과 개봉 전 박스의 모든 면이 보이고, 상품 개봉 장면이 온전하게 보이도록 촬영하셔야 합니다.</u>	
※ 만약 개봉 영상이 없는 경우 불리하게 적용될 수 있어 촬영을 권장 드립니다.	

< JYP SHOP 상품 상세페이지(공통) >

[상품 안내사항]

- 상품 특성상 미세한 스크래치 및 흠집이 있을 수 있으며, 이는 불량이 아닙니다.
- 인화류 및 출력물(포토카드)의 경우 초상을 제외하고 5mm 이하의 찍힘, 스크래치 및 눌림 자국은 교환 및 반품의 대상이 되지 않습니다.
- 구성품에 대한 누락은 FAQ 또는 박스 개봉 시에 기재된 정확한 동영상에 없는 경우 추가 발송되지 않습니다.
- 본 이미지는 상품의 이해를 돕기 위한 예시입니다. 제작 과정에서 안내드린 내용과 실제 상품의 디자인 및 사이즈, 소재가 변경될 수 있습니다.
- 해당 상품은 한정된 수량으로 준비된 수량 소진 시 조기 품절될 수 있습니다.
- 공식 판매처에서 판매되는 JYP SHOP 제품에는 정품인증 홀로그램 스티커가 부착 되어 있습니다.

[상품 유의사항]

- 본 제품은 사용연령 만 14세 이상 분들을 위한 제품으로, 어린이용이 아닙니다.
- 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상을 받을 수 있습니다.



< JYP SHOP FAQ >

TWICE

MERCH

MUSIC

LOVELY

EVENT

NOTICE

7th Anniversary

Q 상품이 누락 되었어요

A 누락된 상품을 추가로 받기 위해서는 반드시 아래의 절차를 따라 주셔야 합니다.
개봉 전 동영상을 찍어주셔야 하며 없을 경우 추가로 지급이 어려울 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.

1. 택배상자/택배비닐 테이프를 뜯기전에 택배상자/택배비닐 앞,뒤, 사이드가 보이도록 촬영해주세요.
2. 언박싱 비디오를 통해 누락된 구성품이 보이도록 주문하신 상품의 구성품을 모두 촬영해주세요.

박스테이프를 뜯은 흔적이 있거나 박스를 개봉한 흔적이 있을 경우 해당 관련하여 추가 지급은 어려울 수 있습니다.
 배송 시, 해당 부분 관련하여 스티커로 QR코드 및 안내사항 명시되어 있으니 해당 부분 주의하여 확인 부탁드립니다.

라) 이벤트 상품 관련 청약철회 제한 행위 (👉 시정명령)

◆ (관련 법리) 사인회 응모 이벤트 등의 '당첨자를 발표'하기 전까지는 상품 구매 시 함께 주어지는 응모 기회를 실제 사용하지 않았다고 볼 수 있는바, 법상 청약철회 가능 기간에 해당되면 응모 기간 종료 후인 **당첨자 발표 전까지도 청약철회 가능***

○ (SM브랜드마케팅) '이벤트 음반' *에 대하여 '응모 기간 내에만 취소/환불이 가능하다' 고 표기

* 구매 시 미공개 포토카드 제공, 팬사인회 등 이벤트 응모 기회가 주어지는 음반

< '에스엠 타운 앤 스토어' 이벤트 음반 상품 상세페이지 >

[ALBUM SIGNING EVENT] TAEMIN

The 4th mini Album [Guilty] (Photo Book Ver.)

₩ 17,800 22,000 19%



적립금 0.50% (89 P)



◆ 이벤트 앨범 구매 시 당일 착장 미공개 셀카 포토카드 1
 종 증정

- 응모기간 : 10/27(금) 18:00 - 10/29(일) 23:59 (KST)

- 11/5 18:00 (KST)까지 주문 시 한터차트에 선반영 및 초
 동 집계에 반영됩니다.

◆ 구매 안내사항

- 응모 기간 내에만 취소/환불이 가능합니다.

- TAEMIN 미니4집 앨범끼리만 구매가 가능합니다.

- 예판 이벤트 특전과 대면사인회 이벤트 특전의 포토카드
 이미지는 상이합니다.

◆ 배송 안내사항

- 앨범과 특전은 11/15-11/24 이내에 배송 시작될 예정입
 니다.

- 배송일이 가장 늦은 상품의 일정에 맞추어 함께 배송됩니
 다.

- (YG플러스) 사인회 응모 상품*에 대해 “응모 종료 후 단순 변심에 의한 취소 및 환불 불가” 라고 표기

* 구매 시 온/오프라인 사인회에 응모할 기회가 추가로 부여되는 상품(음반 등)

< ‘YG SELECT’ 사인회 응모 상품 상세페이지 >

* 금번 사인회 특전은 미공개 포토카드 10종 중 1종을 구매 수량에 맞게 증정합니다.
(기존 YGSELECT 특전은 미지급)

[주의사항]

- 본 상품은 사인회 응모용 상품이며 본 상품 구매시 사인회 응모를 위한 개인정보 활용에 동의하는 것으로 간주합니다.
- 본 상품은 응모권이 포함된 상품으로 해당 상품 응모 종료 후 단순 변심에 의한 취소 및 환불은 불가합니다.
- 해당 이벤트 내용 및 강물은 주최측 사정에 따라 사전 고지 없이 변경되거나 종료될 수 있습니다.
- 1회 최대구매수량은 20개입니다. (중복 주문 가능합니다)

- ◆ (관련 법리) 디지털콘텐츠(예: 미공개 동영상 특전) 시청 기회가 추가로 주어지는 상품의 경우, 실제 디지털콘텐츠를 시청하지 않았다면 청약철회 기간 내 청약철회 가능(전자상거래법 제17조 제2항 제5호)

- (YG플러스) 미공개 영상 특전이 추가 제공되는 이벤트 상품*의 상세페이지 등에 “구매 후 단순변심에 의한 반품 불가” 라고 표기

* 미공개 영상 특전 이벤트 상품(음반 등)을 구매한 소비자는 정해진 일자부터 사이트에 접속하여 해당 아이돌의 미공개 영상을 시청 가능

< ‘YG SELECT’ 미공개 특전 이벤트 상품 상세페이지 >

[주의사항]

* 본 상품은 단독 미공개 영상 특전 이벤트용 상품으로 구매 후 단순변심에 의한 반품이 불가하며 상품이 불량일 경우 교환 처리만 가능합니다.

* 기존 YGSELECT 단독 특전과 이미지가 상이한 미공개 포토카드가 증정됩니다.

* 해당 상품에는 YGSELECT 단독 특전이 미제공 됩니다.

* 영상은 추후 YGSELECT 내 게시판에서 확인하실 수 있습니다. (상세 내용 게시판 공지 예정)

* 해당 영상은 본인이 구매한 버전과 일치하는 영상만 시청 가능합니다.

마. 임의적인 하자 기준을 고지하여 청약철회 방해 (👁️ 시정명령)

◆ (관련 법리) 소비자에게 하자의 책임이 없음에도 임의적인 기준에 따라 하자를 불인정하고 청약철회를 거부하는 것은 법에서 보장하는 소비자의 청약철회권에 반함 (전자상거래법 제17조)

- (SM브랜드마케팅) 제작 과정상 발생한 상품 하자(5mm 이하의 찍힘, 스크래치 및 눌림자국, 잉크튐 등), 상품 간 눌림에 의해 발생하는 찍힘 및 눌림 등의 경우 상품하자로 인정 안 돼 교환·환불되지 않는다고 표기

< '에스엠 타운 앤 스토어' FAQ >

상품 상품 하자의 기준이 궁금해요

상품에 따라 하자 기준이 다를 수 있어 정확한 확인을 위해서는 상품 사진을 첨부하여 1:1 문의 등록 부탁드립니다,
아래에 해당하는 경우 상품 하자로 인정되지 않으며 교환 대상이 아닙니다.

- 모니터 사양에 따라 발생하는 색상 차이
- 제작 과정 상 발생한 상품 하자 (5mm 이하의 찍힘, 스크래치 및 눌림자국, 잉크튐 등)
- 상품 간 눌림에 의해 발생하는 찍힘 및 눌림
- 빛 반사 시에만 확인 가능한 스크래치 및 눌림
- PVC 소재 등 환경적 요인(온습도) 영향으로 발생하는 상품 변형
- 인화류/지류 등의 초상이 포함된 상품의 뒷면 하자

그 외 자세한 상품 하자 기준은 상품 상세페이지 [상품정보]란을 참고 부탁드립니다.

□ (적용 법조) 전자상거래를 하는 사업자 · 통신판매업자는 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자의 청약철회를 방해하여서는 아니된다(전자상거래법 제21조 제1항 제1호 후단).

- 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 원칙적으로 재화등을 공급받은 날 등으로부터 7일 이내에 청약철회가 가능하다(전자상거래법 제17조 제1항).
- 소비자의 귀책으로 재화등이 훼손된 경우 등 일정한 사유에 한하여 통신 판매업자는 소비자의 청약철회를 제한 가능하다(전자상거래법 제17조 제2항).

- 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 가능하다. (전자상거래법 제17조 제3항)

□ (위법성 판단) 통신판매업자가 소비자에게 법상 청약철회가 가능함에도 불가능한 것처럼 거짓·과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자가 청약철회를 주저하게 하거나 포기하게 한 행위는 전자상거래법 제21조 제1항 제1호 후단(청약철회 방해 행위 금지)에 위반된다.

나. 거래조건 제공의무 위반행위 (위버스컴퍼니) (👉 시정명령)

□ (행위사실) 위버스컴퍼니는 아이돌의 멤버십 구매자에 한하여 구매 가능한 ‘멤버십 키트(membership kit)’, ‘머치 박스(merch box)’ 상품을 판매하면서 상품 공급시기를 구체적으로 특정하여 표시하거나 소비자에게 고지하지 않았다.*

* 상품 상세 페이지에 “구매일 기준으로 다음 분기 내 순차적으로 배송 예정입니다.” 등으로 표기

< BTS의 ‘아미 멤버십 기프트(Amy membership gift)’ 상품 상세 페이지(예시) >

[안내사항]

- ARMY MEMBERSHIP GIFT(이하 멤버십 기프트)는 BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP 혹은 ARMY MEMBERSHIP: Merch Pack (이하 멤버십) 가입자에 한해 멤버십 유효기간 내 키트 콘셉트 별로 한 ID 당 최대 1회씩 구매 가능합니다. (예: 2022년 12월 10일에 멤버십을 가입할 경우, 가입일인 2022년 12월 10일부터 유효기간이 만료되는 2023년 12월 9일 사이에 출시되는 모든 멤버십 키트를 각 1개씩 구매 가능합니다.)
 - 멤버십을 가입한 위버스샵 GLOBAL에서 판매하는 멤버십 기프트만 구매 가능합니다.
 - 기프트에 동봉되는 멤버십 카드에 기재되는 이름은 멤버십 가입 시 입력하신 이름과 동일합니다.
 - 멤버십 기프트 구매 후 멤버십을 탈퇴한 경우에도 이미 구매하신 멤버십 기프트는 예정대로 배송됩니다.
- > 멤버십 기프트는 구매일 기준으로 다음 분기 내 순차적으로 배송 예정입니다. 다만, 상황에 따라서 일정이 다소 달라질 수 있는 점 양해 부탁드립니다.

- (적용 법조) 통신판매업자는 소비자가 계약 체결 전에 재화 등에 대한 거래 조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 재화 등의 공급시기를 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지해야 한다. (전자상거래법 제13조 제2항 제4호)
- (위법성 판단) 위버스컴퍼니가 멤버십 키트 등의 공급시기를 ‘다음 분기 내 순차 배송’ 등으로만 표기하고, 소비자가 계약을 체결하기 전에 공급시기에 대한 정보를 보다 구체적으로 제공하지 않은 행위는 전자상거래법 제13조 제2항 제4호에 위반된다.

2

조치 내용

- (시정 조치, 경고) 4개 사업자의 법위반 행위에 대해 시정명령(향후 행위 금지명령)을 부과하되, 3개 사업자*의 상품 분실 관련 청약철회 제한 행위에 대해서는 경고**를 부과

* (주)위버스컴퍼니, (주)에스엠브랜드마케팅, (주)제이와이피쓰리식스티

** 배송사에서 수신인에게 문자메시지 등으로 배송현황을 안내하고 있는 점 등을 감안할 때 법위반의 정도가 상대적으로 경미한 점 등을 감안

- (과태료) 4개 사업자에게 총 1,050만 원*의 과태료를 부과했다.

* (주)위버스컴퍼니(300만 원), 그 외 3개 사업자 각 250만 원

** 4개 사업자 모두 위법사항을 자진시정한 점을 고려하여 감경한 금액임

< 사업자별 법 위반행위·조치 내역 >

사업자 (플랫폼)	법 위반행위	조치 내역
위버스컴퍼니 (Weverse Shop)	① 거짓·과장, 기만적 방법으로 소비자의 청약철회등을 방해 - ① (포장 개봉 관련) 상품 포장을 개봉할 시 반품접수가 불가하다고 고지 - ② (분실·반송 관련) 분실 혹은 반송의 경우 1달 이내 고객센터에 문의 접수하지 않으면 보상이 어려움 ② 상품 및 거래 조건에 대한 정보 제공 의무 위반 행위 - 공급시기를 구체적으로 제공하지 않음	▶ ①-①, ② : 시정명령 (단 ②는 경고) ▶ 과태료 300만원 (①: 250만 원, ②: 50만 원)

사업자 (플랫폼)	법 위반행위	조치 내역
SM브랜드 마케팅 (SMTOWN& STORE)	① 거짓·과장, 기만적 방법으로 소비자의 청약철회등을 방해 - ㉠ (단순변심 반품 관련) 반품 접수 후 7영업일 이후 상품 도착할 경우 착불 반송될 수 있다고 표기 - ㉡ (상품 결함 또는 하자 관련) 상품하자의 경우 수령일로부터 7일 이내까지 접수 가능하다고 표기 - ㉢ (상품 분실 관련) 주문한 상품을 받지 못한 경우 배송시작일로부터 30일이 초과되면 사고접수 기한 만료로 보상에서 제외된다고 표기 - ㉤ (포장지 훼손 관련) 포장지 훼손 시 교환 환불이 불가능하다고 표기 - ㉥ (주문제작 상품 관련) 주문제작 상품은 교환·환불이 불가능하거나 판매기간 내에만 교환, 환불이 가능하다고 표기 - ㉦ (이벤트 상품 관련) '이벤트 관련 음반'은 응모 기간 내에만 취소·환불이 가능하다고 표기 - ㉧ (개봉 동영상 요구 관련) 구성품 누락 및 불량으로 인한 교환·환불을 위해서는 반드시 상품을 개봉할 때의 동영상이 필요하다고 표기 - ㉨ (임의적 하자 기준 관련) 제작 과정 상 발생한 상품 하자 (5mm 이하의 찍힘, 스크래치 및 눌림자국, 잉크튐 등) 등에 해당하는 경우 상품하자로 인정되지 않아 교환 대상이 아니라고 고지	▶ ① : 시정명령 (단 ㉢는 경고) ▶ 과태료 250만 원
JYP쓰리식스티 (JYP SHOP)	① 거짓·과장, 기만적 방법으로 소비자의 청약철회등을 방해 - ㉠ (제작상품, 예약판매 상품 관련) 주문제작 상품은 반품 신청이 제한되고, 예약판매 상품은 예약기간 동안만 반품 신청이 가능하다고 표기 - ㉡ (개봉 동영상 관련) 누락된 상품은 상품 개봉 전 촬영한 동영상이 첨부되지 않으면 추가 발송되지 않는다고 표기 - ㉢ (불량, 오배송 관련) 불량·오배송의 경우 배송완료일을 기준으로 7일 이내 접수건만 반품 가능하다고 표기 - ㉤ (상품 분실 관련) 배송도중 상품이 분실된 경우 상품 출고된 후로 30일이 지나면 보상 및 재배송이 어려울 수 있다고 표기	▶ ① : 시정명령 (단 ㉡는 경고) ▶ 과태료 250만 원

사업자 (플랫폼)	법 위반행위	조치 내역
YG플러스	① 거짓·과장, 기만적 방법으로 소비자의 청약철회등을 방해 - ㉠ (사인회 응모 상품 관련) 응모 종료 후 단순 변심에 의한 취소 및 환불이 불가하다고 표기 - ㉡ (이벤트 상품 관련) 미공개 영상이 특전으로 추가 제공되는 이벤트 상품은 구매 후 단순변심에 의한 반품이 불가하다고 표기 - ㉢ (주문제작 상품) 주문제작 상품은 예약판매 기간 이후 주문취소·교환·환불이 불가하다고 표기	▶ ① : 시정명령 ▶ 과태료 250만 원

참고 1

피싱인 일반현황 및 국내 아이돌굿즈 판매 시장 구조

1. 피싱인 일반현황

(단위: 백만 원, '23년 기준)

사업자명	설립일	운영 사이버물	재무현황			
			자본금	자산 총액	매출액	당기 순이익
(주)위버스컴퍼니	2018.7.2.	위버스샵	3,915	560,800	337,912	△4,408
(주)SM브랜드 마케팅	2008.8.21.	에스엠타운 앤 스토어	3,717	26,806	82,202	△12,967
(주)JYP쓰리식 스티	2021.7.20.	집샵	3,000	33,337	61,880	5,593
(주)YG플러스	1996.11.15.	와이지 셀렉트	32,340	187,123	183,782	12,444

* 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 나이스 기업정보(nicebizline.com) 참조

2. 아이돌굿즈 판매 시장 구조

□ (아이돌 굿즈의 정의) 아이돌* 굿즈(goods)란 아이돌의 사진이나 로고, 캐릭터 등을 사용하여 만든 상품을 말하는데, 과거에는 HOT, 젝스키스와 같은 1세대 아이돌을 중심으로 브로마이드나 책받침 등의 굿즈가 성행한 바 있으며 점차 포토카드, 포스터, 포토북·화보집, 문구류, 인형·완구류, 의류·잡화, 생활용품, 주방용품 등 그 영역을 넓혀가고 있음

* 아이돌(idol)이란 기본적으로 '우상'이란 뜻이나 여기에서 의미가 확장되어 '매우 인기 있는 사람'을 의미하게 되었으며, 현재 한국에서는 통상 젊은 층에게 인기 있는 K-pop 그룹을 지칭하는 용어가 되었음

□ (온라인 쇼핑물) 아이돌의 음반 및 굿즈는 오프라인(예: 교보핫트랙스 등)은 물론 온라인에서도 판매되고 있는데, 온라인 판매는 아이돌 음반 및 굿즈 전문 쇼핑물에서의 판매(예: 위버스샵, 사운드웨이브 등), 아이돌 앨범 및 굿즈뿐만 아니라 여러 상품을 판매하는 종합 쇼핑물(예: yes24, 11번가 등)에서의 판매로 구분할 수 있음

□ (전문 온라인 쇼핑물) 아이돌 음반 및 굿즈 전문 온라인 쇼핑물은 다시 연예기획사들이 직접 또는 계열사를 통해 운영하는 '공식 온라인 쇼핑물'

(예: SM엔터테인먼트의 계열사가 운영하는 ‘에스엠타운 앤 스토어’ 등)과 일반 사업자가 운영하는 전문 온라인쇼핑몰(예: 사운드웨이브, 에버라인 등)로 구분할 수 있음

- 이들 중 아이돌 음반 및 굿즈를 직접 제작하거나 소속 아이돌의 굿즈를 제작할 수 있는 상표권을 가진 연예기획사가 관여하는 ‘공식 온라인 쇼핑몰’ 이 대표적인 온라인 판매 경로라고 할 수 있음

□ (공식 온라인 쇼핑몰) 연예기획사들이 운영하는 ‘공식 온라인 쇼핑몰’ 로는 대표적으로 소위 4대 연예기획사라고 불리는 하이브, SM엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트, YG엔터테인먼트의 공식 온라인 쇼핑몰을 들 수 있음

- 구체적으로 하이브의 자회사인 위버스컴퍼니는 ‘위버스샵(Weverse Shop)’¹⁾을 운영하며, SM엔터테인먼트의 자회사인 SM브랜드마케팅은 ‘에스엠타운 앤 스토어(SMTOWN&STORE)’²⁾를, JYP엔터테인먼트의 자회사인 JYP쓰리식스티는 ‘집샵(JYP SHOP)’³⁾을, YG엔터테인먼트의 자회사인 YG플러스는 ‘와이지 셀렉트(YG SELECT)’⁴⁾를 운영하고 있다.

□ 위버스샵에서는 하이브의 5개 자회사⁵⁾ 소속 아이돌인 방탄소년단(BTS), 뉴진스(NewJeans) 등 외에도 YG엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 등 여러 연예기획사 소속 아이돌의 음반 굿즈를 판매하고 있음

- ‘에스엠타운 앤 스토어’, ‘집샵’, ‘와이지 셀렉트’에서는 각각 자신의 계열사인 연예기획사 소속 아이돌 관련 상품을 판매함

1) 인터넷 주소 <http://weverseshop.io> 및 모바일 앱

2) 인터넷 주소 <http://smtownandstore.com> 및 모바일 앱

3) 인터넷 주소 <http://www.thejypshop.com> 및 모바일 앱

4) 인터넷 주소 <http://ygselect.com> 및 모바일 앱

5) (주)빅히트뮤직, (주)플레디스엔터테인먼트, (주)쏘스뮤직, (주)케이지엔터테인먼트, (주)어도어

① 청약철회 방해 행위 관련

전자상거래법 제17조(청약철회등)

① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래당사자가 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다.

1. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 다만, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일

2., 3. (생략)

② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따른 조치를 하지 아니하는 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1. 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우. 다만, 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외한다.

2. 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

3. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우

4. 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우

5. 용역 또는 「문화산업진흥 기본법」 제2조제5호의 디지털콘텐츠의 제공이 개시된 경우. 다만, 가분적 용역 또는 가분적 디지털콘텐츠로 구성된 계약의 경우에는 제공이 개시되지 아니한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.

6. 그 밖에 거래의 안전을 위하여 대통령령으로 정하는 경우

③ 소비자는 제1항 및 제2항에도 불구하고 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다.

④ (생략)

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때 재화등의 훼손에 대하여 소비자의 책임이 있는지 여부, 재화등의 구매에 관한 계약이 체결된 사실 및 그 시기, 재화등의 공급사실 및 그 시기 등에 관하여 다툼이 있는 경우에는 통신판매업자가 이를 증명하여야 한다.

⑥ 통신판매업자는 제2항제2호부터 제5호까지의 규정에 따라 청약철회등이 불가능한 재화등의 경우에는 그 사실을 재화등의 포장이나 그 밖에 소비자가 쉽게 알 수 있는 곳에 명확하게 표시하거나 시험 사용 상품을 제공하는 등의 방법으로 청약철회등의 권리 행사가 방해받지 아니하도록 조치하여야 한다. 다만, 제2항제5호 중 디지털콘텐츠에 대하여 소비자가 청약철회등을 할 수 없는 경우에는 청약철회등이 불가능하다는 사실의 표시와 함께 대통령령으로 정하는 바에 따라 시험 사용 상품을 제공하는 등의 방법으로 청약철회등의 권리 행사가 방해받지 아니하도록 하여야 한다.

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

전자상거래법 시행령 제21조(청약철회등의 제한) 법 제17조제2항제6호에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 소비자의 주문에 따라 개별적으로 생산되는 재화등 또는 이와 유사한 재화등에 대하여 법 제13조제2항제5호에 따른 청약철회등(이하 “청약철회등”이라 한다)을 인정하는 경우 통신판매업자에게 회복할 수 없는 중대한 피해가 예상되는 경우로서 사전에 해당 거래에 대하여 별도로 그 사실을 고지하고 소비자의 서면(전자문서를 포함한다)에 의한 동의를 받은 경우를 말한다.

② 거래조건 제공의무 위반행위 관련

전자상거래법 제13조(신원 및 거래조건에 대한 정보의 제공)

- ① (생략)
- ② 통신판매업자는 소비자가 계약체결 전에 재화등에 대한 거래조건을 정확하게 이해하고 실수나 착오 없이 거래할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적절한 방법으로 표시·광고하거나 고지하여야 하며, 계약이 체결되면 계약자에게 다음 각 호의 사항이 기재된 계약내용에 관한 서면을 재화등을 공급할 때까지 교부하여야 한다. 다만, 계약자의 권리를 침해하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 사유가 있는 경우에는 계약자를 갈음하여 재화등을 공급받는 자에게 계약내용에 관한 서면을 교부할 수 있다.
 1. ~ 3. (생략)
 4. 재화등의 공급방법 및 공급시기
 5. ~ 11. (생략)